

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LEYENDA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expte. N° S01:0004605/2015 (Conc. 1203) MA-FB-MB-MN

DICTAMEN CONC. N° 26

BUENOS AIRES, 02 FEB 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente Dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el N° de Expediente S01:0004605/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS caratulado, "ELI LILLY AND COMPANY Y NOVARTIS AG S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 DE LA LEY 25.156 (CONC. 1203)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración económica que se notifica consiste en la adquisición por parte de ELI LILLY AND COMPANY (en adelante denominada "ELI LILLY") de todas las acciones y activos que conforman NOVARTIS ANIMAL HEALTH (en adelante denominado "NAH")¹, los que anteriormente se encontraban en manos de NOVARTIS AG (en adelante denominada "NOVARTIS").
2. La transferencia se formalizó mediante un contrato de compraventa de acciones celebrado entre NOVARTIS y ELI LILLY con fecha 22 de abril de 2014, mientras

¹ Conforme el detalle acompañado por las PARTES en su presentación de fecha 6 de enero de 2017 desarrollado en el Artículo 4.01 (b) de la Adenda de información que se menciona en el contrato de compraventa de acciones de fecha 22 de abril de 2014 y que se adjunta como Anexo II de la mencionada presentación.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

que su fecha de cierre tuvo lugar el 1 de enero de 2015 de acuerdo a la copia del Certificado de Compra de la vendedora que se encuentra adjunto a fojas 877/878.

3. NAH, objeto de esta operación, se encuentra compuesto por cuatro negocios, a saber:

- a. Animales de Compañía: A través de los que la firma ofrece productos destinados a satisfacer las necesidades de los veterinarios y dueños de gatos y perros.
- b. Animales de Producción: mediante los que ofrece productos para ayudar a los productores agropecuarios a producir carne y abastecer el mercado combatiendo parásitos y otras enfermedades que afectan al ganado, aves de corral, puercos y ovejas.
- c. Bio-protección: El segmento de Bio-protección ofrece un rango de productos para combatir roedores y moscas, junto con desinfectantes agrícolas, con el fin de mantener un adecuado medio ambiente en las granjas.
- d. Negocio acuático: Finalmente, el negocio acuático de la división de salud animal se focaliza en enfermedades causadas por bacterias, virus o parásitos en los peces.

4. Las partes notificaron la operación el quinto día hábil posterior al cierre indicado.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. Parte compradora

5. ELI LILLY es una sociedad organizada y constituida bajo las leyes de los Estados Unidos de América, inscripta en la Oficina de la Secretaría de Estado de Indiana y opera en Argentina a través de ELI LILLY INC. (Sucursal Argentina) registrada ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA (en adelante "IGJ").



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERU
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

6. ELI LILLY es una corporación farmacéutica mundial que se dedica a la investigación, creación y suministro de productos farmacéuticos tanto para la salud humana como para la salud animal.
7. El negocio de ELI LILLY se encuentra encuadrado principalmente en las siguiente cinco áreas:
 - a. Bio-medicina: conduce investigaciones y desarrollos innovadores en el campo de la medicina, incluyendo pero no limitándose a la neurociencia, cardiovascular, urología, músculo esqueléticos y autoinmunidad. La división de Bio-medicina de Eli Lilly se encuentra activa en más de 20 países.
 - b. Diabetes: La firma desarrolló la insulina y la misma permaneció en el mercado desde ese entonces comprometida a desarrollar medicinas y programas completos para dar apoyo y alcanzar las necesidades de las personas con diabetes.
 - c. Mercados emergentes: ELI LILLY busca proveer a mercados emergentes.
 - d. Oncología: Promueve la investigación y la innovación en el campo de la oncología, ofreciendo terapias personalizadas destinadas a mejorar los resultados en pacientes.
 - e. Elanco Salud Animal (en adelante "ELANCO"): Esta división de ELI LILLY desarrolla productos farmacéuticos de salud animal para animales de compañía como así también para animales de producción.
8. Los accionistas de ELI LILLY que poseen una participación mayor al 5% son: LILLY ENDOWMENT, INC. (12,1%), BLACKROCK, INC (5,8%) y WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP (5,6%). Ninguno de dichos accionistas controla ELI LILLY, ni individualmente ni por medio de control conjunto. LILLY ENDOWMENT INC es una fundación filantrópica basada en Indianápolis que



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

apoya las causas de religión, educación y desarrollo dentro de su comunidad y de significancia nacional y algunos pocos proyectos internacionales. BLACKROCK INC es una compañía líder de gestión de inversión directa que provee inversiones y gestión de servicios de riesgo a clientes institucionales y a minoristas. Posee empleados en más de 30 países que sirven a clientes en más de 100 países a nivel mundial. WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP es una compañía independiente de asesoramiento y gestión de inversiones para más de 2.100 clientes institucionales en más de 50 países, las que arrojan una suma de US\$ 904 billones

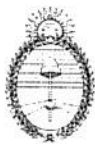
9. Como consecuencia de la transacción bajo estudio, NAH será integrada a la división ELANCO de ELI LILLY.

I.2.2. Objeto de la operación

10. NAH es la división de salud animal de NOVARTIS. Esta división se encuentra activa en el desarrollo de prevención y tratamiento de productos para enfermedades en animales de compañía, animales de producción y peces.
11. Establecida en Basilea, Suiza, NAH está presente en cuarenta países y posee plantas de producción en Dundee (UK), Huningue (Francia), Larchwood (USA), entre otras.
12. NAH, tal como se ha dicho previamente, es un negocio mundial estructurado en cuatro segmentos: Animales de Compañía, Animales de Producción, Bio-protección, y Negocio acuático.

I.2.3. Parte vendedora

13. NOVARTIS opera en Argentina a través de NOVARTIS ARGENTINA S.A. (en adelante denominada "NOVARTIS ARGENTINA"), ALCON LABORATORIOS ARGENTINA S.A. y SANDOZ S.A.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

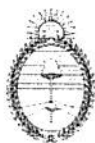
Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

14. En el país, el negocio de NAH se encuentra controlado en su totalidad por la sociedad NOVARTIS ARGENTINA, cuyo capital accionario pertenece a NOVARTIS LATEINAMERIKA A.G. (10%) y a NOVARTIS PHARMA A.G. (90%), ambas controladas por NOVARTIS.
15. NOVARTIS proporciona soluciones para el cuidado de la salud. Su cartera de productos incluye medicamentos innovadores, medicamentos genéricos y medicamentos para el cuidado de la visión².
16. Los productos comercializados por NAH son fabricados por subsidiarias de NOVARTIS en distintas partes del mundo, e importados y distribuidos en Argentina por NOVARTIS ARGENTINA. La única excepción ocurre respecto de Denegard 10% el cual es elaborado y distribuido en Argentina por NOVARTIS ARGENTINA; y Agrovat Star 90 MLPC AR, que es elaborado, en carácter no exclusivo, por Ventaco S.A. y distribuido por NOVARTIS ARGENTINA, el cual ha sido ahora discontinuado.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

17. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
18. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° incisos d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
19. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS

² Información obtenida de la Página Web <http://www.novartis.com.ar/novartis/panorama-general/>



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARIA EJECUTIVA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

20. Con fecha 8 de enero de 2015, los apoderados de las partes presentaron el respectivo Formulario F1 a fines de notificar la operación de concentración económica en los términos del Artículo 8° de la Ley N° 25.156.
21. Luego de otras presentaciones, el día 23 de febrero de 2015 las partes efectuaron una presentación, la cual a criterio de ésta Comisión Nacional se hallaba incompleta, motivo por el cual procedió a efectuar nuevas observaciones al Formulario F1. En ésta oportunidad también se les notificó que, el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, el cual había comenzado a correr a partir del día hábil siguiente al de su presentación efectuada con fecha 23 de febrero de 2015, quedaría suspendido hasta tanto no den total cumplimiento a lo solicitado, suministrando en forma completa la información y documentación requerida en estas últimas observaciones. Dicha providencia se notificó el 25 de febrero de 2015.
22. Con fecha 2 de marzo de 2015, y en cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, esta Comisión Nacional solicitó a la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (en adelante "ANMAT") su intervención en relación a la operación bajo análisis. Al día de la fecha, el mencionado organismo no se ha expedido al respecto, por lo que habiendo transcurrido ampliamente el plazo establecido en la norma legal, ésta Comisión entiende que el mismo nada tiene que objetar al respecto de la operación.
23. Tras sucesivos requerimientos efectuados por esta Comisión Nacional, con fecha



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VELAZQUEZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

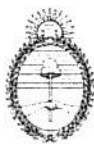
6 de enero de 2017, los apoderados de las partes notificantes en esta operación presentaron la información requerida, dándose por cumplido el Formulario F1 de notificación presentado y reanudándose el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, el primer día hábil posterior a dicha presentación.

IV. EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA OPERACION DE CONCENTRACION SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

24. Como se mencionara anteriormente, a la fecha de la operación notificada ELI LILLY desarrolla un negocio de medicamentos para animales a través de su unidad de negocios ELANCO. Asimismo, NOVARTIS participa de este mercado mediante su división de salud animal NAH, el objeto de esta operación.
25. De acuerdo a los criterios establecidos por esta Comisión, así como por la Comisión Europea, los productos de salud animal se clasifican en tres amplias categorías (i) biológicos (vacunas), (ii) aditivos alimentarios medicinales y (iii) farmacéuticos para salud animal.³
26. A su vez, en lo que respecta a los productos farmacéuticos para salud animal, se diferencian en (i) parasitocidas, (ii) antimicrobianos (conocidos también como antibióticos), (iii) tratamientos endocrinológicos; (iv) tratamiento anti-inflamatorios y analgésicos; y (v) potenciadores de rendimiento y otros.
27. Dentro de cada uno de estos segmentos, esta Comisión ha definido los mercados de producto y examinado la competencia sobre la base de los siguientes criterios:
- (i) especie animal tratada; (ii) sustancia activa; (iii) patología tratada/amplitud de

³ (i) Resolución N° 118 de fecha 31 de julio de 2014, Dictamen CNDC N° 1048 de fecha 7 de marzo de 2014, en Expediente caratulado "PFIZER INC. /MYETH S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY 25.156 (CONC.769)" (ii) Caso COMP/M.6205, Eli Lilly/Janseen Pharmaceutica Animal Health Business Assets, Resolución de fecha 6 de julio de 2011, párrafos 11, 12, 13 y 14.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARIA LEYDIA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

efectividad; (iv) forma de administración; (v) duración de la eficacia; y (vi) duración del periodo de eliminación del producto.

28. En línea con estos criterios y de acuerdo a lo manifestado por las partes, a efectos del presente dictamen se observan dos solapamientos relevantes como resultado de la operación en Argentina. Los mismos tienen lugar en la comercialización de ectoparasiticidas para animales de compañía, y en la comercialización de antimicrobianos para animales de producción.

29. Esto último implica que las actividades desarrolladas por ELI LILLY y por la unidad de negocios objeto de la operación manifiestan una relación de concentración de tipo horizontal, que tiene lugar en los dos segmentos mencionados en el párrafo anterior.

IV.2. Efectos Económicos de la Operación

IV.2.1. Ectoparasiticidas para Animales de Compañía

30. En el Cuadro 1, que aparece a continuación, se detallan los volúmenes y participaciones en la producción de ectoparasiticidas para animales de compañía en el mercado argentino durante el período 2012-2014.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LEYENDA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

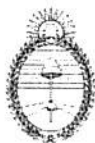
Cuadro 1: Mercado argentino de ectoparasiticidas para animales de compañía

Empresas	2012		2013		2014	
	Ventas (USD 000)	Participación (%)	Ventas (USD 000)	Participación (%)	Ventas (USD 000)	Participación (%)
Novartis (NAH)	398	2,97%	599	3,71%	245	1,70%
Eli Lilly (Elanco)	0	0,00%	334	2,07%	1.806	12,51%
Merial	7.365	55,02%	7.411	45,95%	5.743	39,77%
Bayer	975	7,28%	1.290	8,00%	1.015	7,03%
Merck	368	2,75%	357	2,21%	750	5,19%
Zoetis	152	1,14%	172	1,07%	258	1,79%
Brouwer	3.178	23,74%	4.596	28,49%	3.560	24,65%
Vetanco	619	4,62%	895	5,55%	693	4,80%
Imvi	124	0,93%	179	1,11%	139	0,96%
Konig	124	0,93%	179	1,11%	139	0,96%
Over	82	0,61%	119	0,74%	92	0,64%
Combinada Eli Lilly- Novartis	398	2,97%	933	5,78%	2.051	14,20%
Total	13.385	100%	16.130	100%	14.440	100%

Fuente: Información provista por las Partes

31. Tal como puede observarse, la adquisición de la división de salud animal de NOVARTIS por parte de ELI LILLY implica un incremento en la participación de mercado de esta última empresa, que se ubica entre un 3,71% (según cifras del año 2013) y un 1,70% (según cifras del año 2014). El mercado en cuestión, a su vez, presenta un nivel de concentración relativamente elevado. Medido a través del índice de Herfindahl y Hirschman (IHH), dicha concentración oscila entre 3686 puntos (año 2012) y 2454 puntos (año 2014). Dicha concentración, sin embargo, se explica básicamente por el hecho de que este sector existen dos empresas (MERIAL y BROUWER) que concentran entre un 64% y un 78% del mercado (según los años). ELI LILLY, en cambio, tiene una cuota de mercado que en ningún año excede el 13%, por lo cual el aumento de esa cuota no es capaz de crear ni reforzar ninguna posición dominante en el mercado.

32. La combinación de las participaciones de mercado de ELY LILLY y NOVARTIS en



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LEYENDA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

este mercado, además, sólo implica un incremento muy pequeño en el valor del índice de Herfindahl y Hirschman. En efecto, si tomamos como base los valores correspondientes al año 2014, tal incremento es de solamente 42 puntos, lo cual es una cifra muy baja para cualquier tipo de estándar internacional en la materia.⁴

IV.2.2. Antimicrobianos para animales de producción

33. El Cuadro 2, que aparece más abajo, muestra los volúmenes y participaciones correspondientes al mercado argentino de antimicrobianos para animales de producción, y se refiere también al período 2012-2014. En dicho cuadro se observa que la participación conjunta de ELY LILLY y NOVARTIS en este mercado está siempre por debajo del 14%, en un segmento en el cual existen otros dos laboratorios (ZOETS y VETANCO) que tienen cuotas de mercado superiores a esa cifra.
34. El mercado argentino de antimicrobianos para animales de producción, además, presenta un nivel de concentración más bajo que el visto en el apartado anterior para el mercado de ectoparasitocidas para animales de compañía. En efecto, el índice IHH para dicho mercado oscila en todo el período 2012-2014 alrededor de los 1000 puntos, cifra esta que puede considerarse como indicativa de un sector relativamente desconcentrado. Adicionalmente, el incremento que se produce en dicho índice como consecuencia de la operación bajo análisis es de solamente 74 puntos (tomando como base las cifras del año 2014), lo cual también indica una situación en la cual no debería producirse ningún tipo de efecto adverso sobre la competencia.

⁴ En efecto, de acuerdo a los criterios establecidos en las "Horizontal Merger Guidelines" (2010) del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América, una variación del IHH inferior a los 100 puntos tiene una probabilidad insignificante de afectar adversamente a la competencia. Similar criterio aparece también en otras guías internacionales sobre el tema (véase, por ejemplo, las "Merger Assessment Guidelines" de la Oficina de Libre Comercio del Reino Unido, 2010).



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Cuadro 2 : Mercado argentino de antimicrobianos para animales de producción

Empresas	2012		2013		2014	
	Ventas (USD 000)	Participación (%)	Ventas (USD 000)	Participación (%)	Ventas (USD 000)	Participación (%)
Novartis (NAH)	2165	4,41%	1930	4,13%	1417	3,83%
Eli Lilly (Elanco)	4016	8,18%	3515	7,53%	3.569	9,65%
Zoetis	8.522	17,37%	7.614	16,31%	6.045	16,34%
Vetanco SA	8085	16,48%	7.085	15,17%	5.485	14,82%
Merial Argentina	6424	13,09%	6333	13,56%	4843	13,09%
Biogenesis-Bago	5224	10,65%	4320	9,25%	2939	7,94%
Bayer Argentina SA	3.438	7,01%	3.302	7,07%	2.396	6,48%
Lab Calier Arg	1770	3,61%	2059	4,41%	1901	5,14%
Over SRL	1759	3,58%	1959	4,20%	1847	4,99%
Boehringer Ingelheim	2100	4,28%	2243	4,80%	1455	3,93%
Merck	2444	4,98%	1609	3,45%	1445	3,91%
Tecnfarm SRL	854	1,74%	1079	2,31%	932	2,52%
Bedson SA	0	0,00%	1355	2,90%	700	1,89%
Brouwer SA	787	1,60%	770	1,65%	682	1,84%
Lab Weizur Argentina	752	1,53%	772	1,65%	652	1,76%
Faeve SA	539	1,10%	558	1,20%	468	1,26%
ACA	184	0,38%	182	0,39%	144	0,39%
Lab Knig	0	0,00%	0	0,00%	79	0,21%
Lab Imvi SA	3	0,01%	10	0,02%	3	0,01%
Combinada Eli Lilly- Novartis	6181	12,60%	5445	11,66%	4986	13,47%
Total	49.066	100%	46.694	100%	37.002	100%

Fuente: Información provista por las Partes

35. En síntesis, puede afirmarse que, habiendo analizado la información presentada por las notificantes y teniendo en cuenta que la presente operación no produce un incremento en la concentración de los mercados relevantes (antimicrobianos para animales de producción, y ectoparasiticidas para animales de compañía), esta



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VEGA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Comisión Nacional no encontró elementos que indiquen que la operación bajo análisis permita restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

V. CLAUSULAS CON RESTRICCIONES ACCESORIAS A LA COMPETENCIA

36. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de una Cláusula de No Competencia, No Captación y Renuncia a Impugnación ubicada en la sección 6.17.
37. La misma prevé que durante un período de 4 años contados a partir de la fecha de cierre, salvo que medie conformidad expresa previa por escrito por parte de la compradora, la vendedora se abstendrá y dispondrá que sus sociedades relacionadas se abstengan, en forma directa o indirecta de operar, gestionar, o participar en un negocio de las mismas características que aquel que conforma el objeto de la presente operación. Asimismo, durante el plazo de 24 meses a partir del cierre, la VENDEDORA se abstendrá de captar o inducir a empleados de NAH con salario básico anual de \$200.000 o superior, a que renuncien a su puesto, a contratar, emplear o de otro modo ofrecer empleo a los mismos; y por último, prevé que la vendedora se abstendrá de impugnar, objetar, o de otro modo disputar en forma directa o indirecta los derechos de propiedad intelectual y los contratos que se hayan transferido como consecuencia de la presente operación, hasta su vencimiento o caducidad, según corresponda.
38. Al respecto, ésta Comisión Nacional ha dicho en reiteradas oportunidades que las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que podrían encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

"2017 - Año de las Energías Renovables"

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERG
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

interés económico general.

39. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de mercados, tanto geográfico como de producto, afectados por la operación notificada.
40. Sobre lo que hace a los sujetos, la prohibición de competir debe estar dirigida a los sujetos que resultan salientes de la operación notificada, o a sus dependientes directos o empleados jerárquicos, o familiares directos (en caso de que sean personas jurídicas) pero no puede extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata con el objeto de transferencia.
41. No obstante los lineamientos establecidos en los puntos precedentes, y tal como lo ha señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el análisis de este tipo de restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenvuelve la competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.
42. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, quedando a cargo de esta Comisión Nacional proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el Artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. En ese mismo sentido ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N°63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2⁵.

⁵ Dicha sentencia explica que "la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato".



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

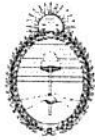
ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VEGA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

43. Cabe destacar que la autorización sin subordinaciones de una operación de concentración económica instrumentada a través de una venta, implica que —en ese caso concreto— no existen objeciones en cuanto a la salida de la parte vendedora de un mercado determinado. Por ello, tampoco puede haber objeciones en dichos casos cuando el contrato se complementa con restricciones accesorias que impiden el reingreso de la parte vendedora, siempre que se respeten los parámetros antes indicados.
44. En este expediente, y de acuerdo a lo expuesto en la sección precedente, ésta Comisión Nacional no ha encontrado elementos de preocupación sobre la operación notificada, por cuanto la operación y la estructura de la oferta en los mercados afectados no se verá sustancialmente alterada.
45. Por tanto, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual la Cláusula 6.14 resulta admisible ya que tanto su objeto, ámbito de aplicación geográfica como su límite temporal son razonables y no tienen entidad suficiente como para disminuir, restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general (cfr. Artículo 7 de la Ley N° 25.156).

VI. CONCLUSIÓN

46. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
47. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de ELI LILLY AND COMPANY de todas las acciones y activos que conforman NOVARTIS ANIMAL HEALTH,



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

"2017 - Año de las Energías Renovables"

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERO
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

anteriormente en manos de NOVARTIS AG, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.

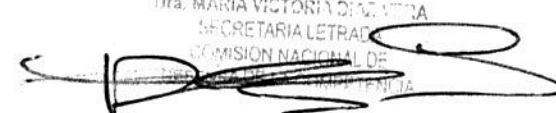
48. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.


EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia


ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA


PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

Se deja constancia que las Lics. Marina Bidart y Fernanda Viecens no
suscriben el presente por encontrarse en uso de licencia.


Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERO
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-01634887-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 6 de Febrero de 2017

Referencia: S01:0004605/2015 CONC.1203

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.06 18:49:35 -03'00'

RODRIGUEZ Micaela
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.06 18:49:35 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-321-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 21 de Abril de 2017

Referencia: EXP-S01:0004605/2015 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1203)

VISTO el Expediente N° S01:0004605/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el 8 de enero de 2015, consiste en la adquisición por parte de la firma ELI LILLY AND COMPANY de todas las acciones y activos que conforman la firma NOVARTIS ANIMAL HEALTH, los que anteriormente pertenecían a la firma NOVARTIS AG.

Que la transferencia se formalizó mediante un Contrato de Compraventa de Acciones celebrado entre las firmas NOVARTIS AG y ELI LILLY AND COMPANY con fecha 22 de abril de 2014, mientras que su fecha de cierre tuvo lugar el día 1 de enero de 2015.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en el término del incisos d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 26 de fecha 2 de febrero de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma ELI LILLY AND COMPANY de todas las acciones y activos que conforman la firma NOVARTIS ANIMAL HEALTH, los que anteriormente pertenecían a la firma NOVARTIS AG, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que, la Comisión Nacional emitió la Resolución N° 21 de fecha 9 de marzo de 2017, por medio de la cual requirió la intervención prescripta por el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, para que en el término de QUINCE (15) días emita informe de opinión fundada sobre la operación en cuestión.

Que, asimismo, dicha resolución ordenó suspender los plazos procesales del expediente citado en el Visto, hasta tanto el citado Organismo conteste la intervención, o bien venza el plazo otorgado para ello sin emitir opinión alguna.

Que, el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA fue notificado el día 17 de marzo de 2017, sin haber emitido hasta la fecha opinión fundada al respecto, por lo que se encuentra ampliamente vencido el plazo de QUINCE (15) días otorgado por la mencionada Comisión Nacional, considerándose así que el organismo regulador nada tiene que objetar respecto de la operación de concentración económica analizada.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma ELI LILLY AND COMPANY de todas las acciones y activos que conforman la firma NOVARTIS ANIMAL HEALTH, los que anteriormente pertenecían a la firma NOVARTIS AG, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 26 de fecha 2 de febrero de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-01634887-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.04.21 17:35:46 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción